



**PUTUSAN**  
Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Rap

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BENY KURNIAWAN alias BENY;**
2. Tempat lahir : Lohsari;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/1 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Khamdhani Lohsari I Desa Kampung  
Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten  
Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Beny Kurniawan alias Beny ditangkap sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023 kemudian perpanjangan penangkapan sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023 ;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023 ;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Johannes Agustinus Nababan, S.H, yang beralamat di Jalan Olahraga Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 25 Mei 2023;

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BENY KURNIAWAN Alias BENY** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan terdakwa **BENY KURNIAWAN Alias BENY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BENY KURNIAWAN Alias BENY** dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang mana apabila tidak dibayar subsidair pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara**;
5. Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram/netto;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merek Marlboro;
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam.

#### **Dirampas Untuk Dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda dengan nomor rangka: MH1HB311X6K231260, Nomor mesin: HB31E1232375;

#### **Dirampas Untuk Negara.**

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 ,- (Lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-24/Enz.2/LABUSEL/04/2023 tanggal 12 April 2023 sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa **BENY KURNIAWAN alias BENY** pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Dusun Perlabian Luar Desa Kampung Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang bersidang di Labuhanbatu Selatan, yang berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa BENY KURNIAWAN alias BENY menelepon SIWA (DPO) menggunakan handphone nokia warna hitam untuk memesan narkotika jenis sabu kepada Saudara SIWA, lalu saudara SIWA mengatakan agar menjemput kedaerah perkebunan sawit milik masyarakat di Dusun Poncol Desa Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Kemudian terdakwa berangkat menuju tempat yang telah disepakati dengan menggunakan sepeda motor merek Honda tanpa nomor polisi miliknya, setelah sampai ditempat yang disepakati sekira pukul 11.10 Wib terdakwa menemui saudara SIWA dan memberikan uang kepada saudara SIWA sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu milik SIWA, lalu saudara SIWA mengecek satu klip kosong dan menimbanginya dengan timbangan digital lalu setelah itu saudara SIWA memberikan 1 (satu) bungkus

*Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Rap*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip berisikan narkotika jenis sabu seberat 0.25 (nol koma dua puluh lima) gram kepada terdakwa. Setelah melakukan transaksi, terdakwa ditangkap oleh Saksi Yusri, Saksi Ngatiman, dan Saksi Febrijal Harahap (merupakan anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu Selatan yang selanjutnya di sebut sebagai saksi penangkap) yang mana saksi penangkap langsung melakukan penggeladahan dan menemukan narkotika jenis sabu pada diri terdakwa. Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya dan terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara:

1. Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Kotapinang No. 05/01.10107/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga sebagai Pengelola Unit dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang ukuran sedang berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.35 (nol koma tiga lima) gram dan disisihkan seberat netto 0.25 (nol koma dua lima) gram, yang diterima oleh Azis S. Harahap, SH Pangkat Briptu NRP. 95070852.
2. Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 832/NNF/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. Dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperoleh kesimpulan Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, milik terdakwa atas nama: BENY KURNIAWAN Alias BENY adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**SUBSIDAIR:**

Bahwa ia Terdakwa **BENY KURNIAWAN alias BENY** pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Dusun Perlabian Luar Desa Kampung Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang bersidang di Labuhanbatu Selatan, yang

*Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Yusri, Saksi Ngatiman, dan Saksi Febrijal Harahap (Ketiganya merupakan anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu Selatan yang selanjutnya disebut sebagai saksi penangkap) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkoba jenis sabu di Dusun Perlabian Luar, Desa Kampung Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, menanggapi hal tersebut saksi penangkap langsung menuju ke lokasi untuk melakukan penangkapan. Sesampainya di Dusun Perlabian Luar, Desa Kampung Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, saksi penangkap melihat seorang laki-laki dan sepeda motor sesuai ciri-ciri yang disampaikan informan dan kemudian saksi penangkap langsung memberhentikan laki-laki tersebut dan mengaku bernama BENY KURNIAWAN alias BENNY dan Saksi Penangkap langsung melakukan penggeladahan dan menemukan narkoba jenis sabu yang di simpan didalam kotak rokok Marlboro milik terdakwa BENNY KURNIAWAN alias BENNY ditemukan di kantong sebelah kanan celana terdakwa. Terdakwa mengaku barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkoba jenis sabu seberat 0.25 (nol koma dua lima) gram netto, merupakan milik terdakwa dan terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara:

1. Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Kotapinang No. 05/01.10107/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga sebagai Pengelola Unit dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang ukuran sedang berisi kristal putih Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0.35 (nol koma tiga lima) gram dan disisihkan seberat netto 0.25 (nol koma dua lima) gram, yang diterima oleh Azis S. Harahap, SH Pangkat Briptu NRP. 95070852.
2. Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 832/NNF/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. Dari hasil pemeriksaan Laboratoris

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kriminalistik diperoleh kesimpulan Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, milik terdakwa atas nama: BENY KURNIAWAN Alias BENY adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Ngatiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di Dusun Perlavian Luar Desa Kampung Perlavian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Yusri, Saksi Ngatiman, dan Saksi Febrijal Harahap (Ketiganya merupakan anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu Selatan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada tindak pidana narkoba jenis sabu di daerah Dusun Perlavian Luar, Desa Kampung Perlavian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yang lainnya menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan sehingga saksi-saksi mendapatkan informasi mengenai ciri-ciri dari orang tersebut, sesampainya di Dusun Perlavian Luar, Desa Kampung Perlavian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, saksi-saksi melihat Terdakwa melintasi jalan tersebut kemudian saksi-saksi memberhentikan Terdakwa dan langsung melakukan panangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi-saksi melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan barang tersebut dan menemukan

*Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0.25 (nol koma dua lima) gram netto di kantong sebelah kanan celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Siwa (DPO) pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, dimana tujuan Terdakwa membeli narkotika tersebut untuk dikonsumsi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO) yang menjadi bandar narkotika;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak ada melihat Terdakwa hendak menjual narkotika/melakukan transaksi narkotika kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki/ menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Yusri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di Dusun Perlajian Luar Desa Kampung Perlajian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Yusri, Saksi Ngatiman, dan Saksi Febrijal Harahap (Ketiganya merupakan anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu Selatan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada tindak pidana narkotika jenis sabu di daerah Dusun Perlajian Luar, Desa Kampung Perlajian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yang lainnya menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan sehingga saksi-saksi mendapatkan informasi mengenai ciri-ciri dari orang tersebut, sesampainya di Dusun Perlajian Luar, Desa Kampung Perlajian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, saksi-saksi melihat Terdakwa melintasi jalan tersebut kemudian saksi-saksi memberhentikan Terdakwa dan langsung melakukan

*Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Rap*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi-saksi melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan barang tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0.25 (nol koma dua lima) gram netto di kantong sebelah kanan celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Siwa (DPO) pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, dimana tujuan Terdakwa membeli narkotika tersebut untuk dikonsumsi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO) yang menjadi bandar narkotika;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak ada melihat Terdakwa hendak menjual narkotika/melakukan transaksi narkotika kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki/ menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di Dusun Perlabian Luar Desa Kampung Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0.25 (nol koma dua lima) gram netto yang ditemukan di kantong sebelah kanan celana Terdakwa;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Siwa (DPO) pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, dimana tujuan Terdakwa membeli narkotika tersebut untuk dikonsumsi Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak sedang menjual narkotika/melakukan transaksi narkotika kepada orang lain;

*Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Rap*



- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki/menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB : 832/NNF/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si. M. Farm. Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm. Apt., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram milik Terdakwa adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian Cabang Rantau Prapat Nomor 004/01.10102/2023 tanggal 8 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga menerangkan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram netto;
2. 1 (satu) buah bungkus rokok merek Marlboro;
3. 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda dengan Nomor Rangka : MH1HB311X6K231260 Nomor Mesin : HB31E1232375;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di Dusun Perlavian Luar Desa Kampung Perlavian,



Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, karena Terdakwa terlibat dalam peredaran narkoba golongan I jenis sabu ;

- Bahwa benar barang bukti narkoba yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkoba jenis sabu seberat 0.25 (nol koma dua lima) gram netto yang ditemukan di kantong sebelah kanan celana Terdakwa ;

- Bahwa benar awalnya hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Yusri, Saksi Ngatiman, dan Saksi Febrijal Harahap (Ketiganya merupakan anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu Selatan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada tindak pidana narkoba jenis sabu di daerah Dusun Perlabian Luar, Desa Kampung Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, selanjutnya petugas kepolisian menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan sehingga petugas kepolisian mendapatkan informasi mengenai ciri-ciri dari orang tersebut, sesampainya di Dusun Perlabian Luar, Desa Kampung Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, petugas kepolisian melihat Terdakwa melintasi jalan tersebut kemudian saksi-saksi memberhentikan Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan barang tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkoba jenis sabu seberat 0.25 (nol koma dua lima) gram netto di kantong sebelah kanan celana terdakwa. Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Siwa (DPO) pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, dimana tujuan Terdakwa membeli narkoba tersebut untuk dikonsumsi Terdakwa;

- Bahwa benar pada saat penangkapan, Terdakwa tidak sedang menjual narkoba/melakukan transaksi narkoba kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki/menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB : 832/NNF/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si. M. Farm.

*Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Rap*



Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm. Apt., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram milik Terdakwa adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau Melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **BENY KURNIAWAN alias BENY** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,



maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di Dusun Perlavian Luar Desa Kampung Perlavian,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, karena petugas kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0.25 (nol koma dua lima) gram netto yang ditemukan di kantong sebelah kanan celana Terdakwa, dimana barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Siwa (DPO) pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, dimana tujuan Terdakwa membeli narkotika tersebut untuk dikonsumsi Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta di atas kualifikasi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tidak terbukti berdasarkan fakta persidangan, karena barang bukti sabu-sabu tersebut belum sempat dijual Terdakwa kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap kualifikasi perbuatan menerima, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dari menerima dalam unsur ini menurut Majelis Hakim adalah memperoleh sesuatu yang terkait dengan kegiatan perekonomian karena satu sama lain karena kualifikasi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah saling terkait dengan sub unsur menerima;

Menimbang, bahwa berdasarkan realita yang terjadi dalam peredaran narkotika, seorang pemakai tidaklah dapat memasok kebutuhan pribadinya dengan tujuan konsumsi pribadinya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut seorang pemakai haruslah memenuhi atas narkoba dengan cara membeli atau meminta dari orang-orang yang dikenalnya, sehingga atas permintaan tersebut ia dapat menerima narkotika yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya atas narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai menerima yang dimaksud dalam unsur ini tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa karena berdasarkan fakta di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini tidak terdapat barang bukti yang dapat menjadi petunjuk adanya transaksi narkotika dalam perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan juga tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa menerima sabu-sabu sebagai perantara atau menerima sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menyatakan bahwa petugas kepolisian hanya mengetahui bahwa Terdakwa

*Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Rap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai/memiliki barang tersebut dan tidak ada orang lain/subjek hukum lain yang memesan/membeli sabu-sabu tersebut dari Terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak ada melibatkan orang lain/subjek hukum lain sebagai orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan primair tidak terbukti ada pada perbuatan Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidaritas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa unsur-unsur hukum (*element van het delict*) yang termuat dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;
3. Percobaan dan Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa karena unsur setiap orang yang dimaksud dalam unsur ini adalah hal yang sama dengan unsur setiap orang pada unsur pertama dakwaan primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang pada unsur pertama dakwaan primair, maka Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau



undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau mencanangkan;

Menimbang, bahwa yang perlu digarisbawahi pula dalam karakter unsur pasal ini, khususnya unsur-unsur **“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”** adalah sub unsur tersebut merupakan kata kerja aktif karena diawali dengan imbuhan kata “me”. Maksud dari kata kerja aktif adalah bahwa maksud dari si pelaku bersifat suatu “sengaja” atau “akibatnya memang dikehendaki” oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mens rea”, yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di Dusun Perlabian Luar Desa Kampung Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, karena petugas kepolisian tersebut menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0.25 (nol koma dua lima) gram netto;

Menimbang, bahwa cara petugas kepolisian tersebut mendapatkan sabu-sabu tersebut, dimana awalnya hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Yusri, Saksi Ngatiman, dan Saksi Febrijal Harahap (Ketiganya merupakan anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu Selatan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada tindak pidana narkotika jenis sabu di daerah Dusun Perlabian Luar, Desa Kampung Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, selanjutnya petugas kepolisian menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan sehingga petugas kepolisian mendapatkan informasi mengenai ciri-ciri dari orang tersebut, sesampainya di Dusun Perlabian Luar, Desa Kampung Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, petugas kepolisian melihat Terdakwa melintasi jalan tersebut kemudian saksi-saksi memberhentikan Terdakwa dan langsung melakukan panangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan barang tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0.25 (nol koma dua lima) gram netto di kantong sebelah kanan celana terdakwa. Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB : 832/NNF/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si. M. Farm. Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm. Apt., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram milik Terdakwa adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Siwa (DPO) pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, dimana tujuan Terdakwa membeli narkotika tersebut untuk dikonsumsi Terdakwa, dan pada saat

*Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Rap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan, petugas kepolisian tidak ada melihat Terdakwa hendak menjual narkoba/melakukan transaksi narkoba kepada orang lain dan juga Terdakwa tidak sedang mengonsumsi narkoba sabu tersebut, sehingga berdasarkan uraian fakta di atas, jelas Terdakwa telah menguasai/memiliki sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa uraian di atas dihubungkan dengan unsur kedua diketahui bahwa perbuatan Terdakwa menguasai narkoba golongan I jenis sabu-sabu adalah perbuatan yang terlarang karena Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menguasai/memiliki narkoba golongan I dalam bentuk sabu-sabu tersebut;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan 'memiliki' dan diketahui pula narkoba jenis sabu-sabu merupakan Narkoba Golongan I nomor urut 61, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi ada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi yang merupakan petugas kepolisian, barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Siwa (DPO) pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, dan dihubungkan dengan barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkoba jenis sabu seberat 0.25 (nol koma dua lima), dimana tujuan

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Rap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membeli narkoba tersebut untuk dikonsumsi Terdakwa, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang menerangkan bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak sedang menjual narkoba/melakukan transaksi narkoba kepada orang lain dan diketahui pula dari keterangan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO) yang menjadi bandar narkoba sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukan bagian dari jaringan peredaran narkoba yang bersifat bandar besar;

Menimbang, bahwa memperhatikan jumlah barang bukti narkoba yang relatif kecil dan tidak ada petunjuk yang mengarahkan bahwa barang bukti narkoba yang disita dari penangkapan Terdakwa akan diedarkan kembali dan Terdakwa diketahui bukanlah merupakan target operasi (TO) yang menjadi bandar narkoba, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tidak terkait dengan peredaran gelap narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, oleh karena pembelian narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa tujuannya adalah untuk dipergunakannya sendiri, dan lagi pula barang bukti sabu yang ditemukan relative kecil dan memperhatikan bahwa di Lembaga Pemasyarakatan telah over kapasitas (*over capacity*) serta memperhatikan agar tidak terjadi disparitas hukum terhadap Terdakwa yang pada saat penangkapan ditemukan barang bukti yang relative kecil, maka dengan memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, perbuatan Terdakwa secara hukum dapat pula dipandang sebagai penyalah guna narkoba bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa akan tetapi Penuntut Umum dalam dakwaannya tidak mendakwa Terdakwa dengan tindak pidana penyalah guna narkoba bagi diri sendiri sebagaimana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 dinyatakan : “Hakim memutus dan memeriksa perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 128 Ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba) namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU Narkoba yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010), maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Rap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum dipersidangan, dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 dan ketentuan pemidanaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa harus pula dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair, akan tetapi untuk terwujudnya keadilan, maka terkait dengan pemidanaan terhadap diri Terdakwa, demi hukum ketentuan pemidanaan minimum khusus dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus disimpangi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram netto, 1 (satu) buah bungkus rokok merek Marlboro, dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, yang merupakan barang-barang yang telah dimiliki Terdakwa secara tanpa hak melakukan tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda dengan Nomor Rangka : MH1HB311X6K231260 Nomor Mesin : HB31E1232375, merupakan alat/sarana Terdakwa untuk menerima narkotika serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

*Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Rap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BENY KURNIAWAN alias BENY** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **BENY KURNIAWAN alias BENY** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram netto;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merek Marlboro;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda dengan Nomor Rangka : MH1HB311X6K231260 Nomor Mesin : HB31E1232375;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh kami, Welly Irdianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H., dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapriyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Cecep Priyayi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa, tanpa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Khairu Rizki, S.H.**

**Welly Irdianto, S.H.**

**Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sapriyono, S.H.**

*Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Rap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)